



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/87/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובע: יוסף צ'צה
ע"י ב"כ עוה"ד יששכר וייס
מרחוב שמואל הנגיד 7 ירושלים

נ ג ד

הנתבע: דוד רונדל
ע"י ב"כ עוה"ד יניב גלבוע
מרחוב האומן 25 ירושלים

פסק דין

מבוא

1. תובענה זו עניינה בבית המשותף ברחוב התיבונים 4 ירושלים הבנוי על חלקה 160 בגוש 30025. במסגרת ההליך עתר התובע לחיוב הנתבע לסלק את ידו ולהשיב לרכוש המשותף את המקלט אותו נטען כי סיפח לדירתו וכן התבקשו סעדים בנוגע למערכת הגז.
2. ראשיתו של ההליך בבקשה לסעדים זמניים אשר נדונה במעמד שני הצדדים ביום 14.03.16 (תיק ב"ב 01/88/16).
3. במסגרת הדיון האמור הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף של החלטה וסיימה את המחלוקת בכל הקשור לסוגיית הגז.
4. בכל הקשור לטענת הפלישה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה ימונה מודד מטעם המפקח אשר ימדוד את דירת הנתבע וישווה את מצבה של הדירה בפועל לעומת זה שמופיע בתשריט רישום הבית המשותף ולאחר קבלת חוות דעתו הותירו להכרעתי את הקביעה באם ישנה חריגה, האם על הנתבע לסלק את ידו ובשאלת הוצאות ניהול ההליך.
5. בהתאם להסכמת הצדדים מונה המודד ראובן אלסטר כמומחה מטעמי.
6. ביום 07.07.16 הוגשה חוות דעת המומחה אלסטר ממנה עלה כי ישנה חריגה בצידה הצפוני של דירת הנתבע בגודל של 4.6 מ"ר וחלק נוסף בגודל של 0.9 מ"ר כפי שסומנו בתשריט שהוכן על ידו.
7. לבקשת הצדדים ניתנה להם שהות לבוא בדברים ומשלא עלה בידם לסיים את המחלוקת בהסכמה הוגשו סיכומיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/87/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

טענות הצדדים

סיכומי התובע

8. התובענה נולדה בשל בניה חדשה שביצע הנתבע כאשר הוא הודה על כי הוא הרחיב את דירתו. בזמן בו ניהלו בעלי הדירות בבית מו"מ עם הנתבע הוא השלים את העבודות וטען כי מדובר בבנייה ישנה. גם במסגרת ההליך דנן עיכב הנתבע את ביצוע המדידה ואת ניהול ההליך. על פי חוות הדעת ישנה חריגה בדירה ובהתאם להוראות הדין לא ניתן להצמיד מקלט לדירה וגם לא לחסום את הגישה אליו באמצעות קירות. אף אם לא היה מדובר במקלט הרי שבנסיבות יש מקום להורות על סילוק יד – הנתבע אינו תם לב, הוא אינו גר במקום וממילא מדובר בחריג לכלל המורה על סילוק יד. הנתבע קבע עובדות בשטח, התנהל באופן לא תקין ורומס את זכויות בעלי הדירות.

בהתאם התבקש סילוק ידו של הנתבע והחזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו. כן התבקש חיוב הנתבע בתשלום הוצאות ניהול ההליך ובדמי שימוש ראויים לקופת הבית.

סיכומי הנתבע

9. הנתבע קיבל את החזקה בדירה רק לפני כשנה, לאחר פטירת דיירת מוגנת. בוצע אך שיפוץ בדירה ולא נהרסו קירות למעט זה הגובל בפרוזדור. העבודות לא כללו כל סיפוח של שטחים לתוך שטח הדירה. ההפרשים בין תשריט הבית המשותף (שנערך בשנות ה-60) לבין תשריט המודד (העדכני על פי כללי מדידה מודרניים) הינם בתחום הטעות הסבירה במדידת שטחים ומדובר בזוטי דברים. לא ידוע כיצד בוצעה המדידה בעבר ויתכן כי בעת שנהרסה הדירה בעבר (כנטען על ידי התובע עצמו) נוצר הפרש המדידה. אין כל ראיה כי הנתבע ביצע את הפלישה האמורה ואין מדובר אלא בתובענת נקם בשל פרשת בלוני הגז. התובענה הוגשה על ידי התובע בלבד שעה שהוא אינו נתמך על ידי בעלי הדירות האחרים בשל התנהלותו בבית לאורך שנים. אין מדובר במקלט אלא במחסן ואין מדובר ב"פלישה" קלאסית וממילא לא כזו המצדיקה סילוק יד.

דיון והכרעה

10. על פי הסכם הפרשה נותרו להכרעתי שלוש סוגיות – האם ישנה חריגה בתת חלקה 3, האם יש מקום לחייב את הנתבע לסלק את ידו משטח החריגה ככל שישנה ועל מי לשאת בהוצאות ניהול ההליך.

11. בטרם נכריע בסוגיות האמורות לגופן נכון יהיה לדחות תחילה את בקשת התובע בסיכומיו לחיוב הנתבע בתשלום דמי שימוש, תהא תוצאת ההליך אשר תהא.

ראשית, הסוגיה לא נותרה להכרעתי בהתאם להסכם הפרשה שבין הצדדים; שנית, התובע אינו זכאי לתבוע סעד כאמור בשמם של בעלי הדירות (כמבוקש על ידו לקופת הבית) ללא הרשאה מפורשת ופרטנית; שלישית, הסעד לא התבקש כלל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/87/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

במסגרת כתב התביעה ובכלל האמור לא כומתה תובענה כספית בהקשר זה וממילא לא שולמה אגרה. על פני הדברים מדובר בהרחבת חזית אסורה; רביעית, לא הובאה כל ראיה נדרשת בהקשר האמור.

האם ישנה חריגה בתת חלקה 3 ?

12. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לקבוע כי תת חלקה 3 חורגת לרכוש המשותף כמפורט בתשריט המודד אלסטר.

13. התובע סומך את ידיו על חוות דעת המודד.

14. טענות הנתבע בכל הקשור למדידה מתבססות, בעיקרן, על סוגיות הקשורות בגודל היחידה ובגודל הפלישה. דא עקא, "גודל" היחידה הינו בעל חשיבות משנית כאשר עסקינן בטענה בדבר פלישה לרכוש המשותף בבית אשר נרשם כבית משותף, על בסיס תשריט מפורט, ודאי כזה הכולל גם פירוט מידות שונות.

15. ובמה דברים אמורים – תשריט המודד אלסטר עורך השוואה בין קונטור הדירה בפועל לבין קונטור הדירה על פי מסמכי רישום הבית המשותף תוך העמדתם האחד מול השני, לרבות, בהתחשב במידות האורך המפורטות. עיון בחוות הדעת, ובפרט בתשריט שצורף לה, מגלה בבירור כי ישנו הבדל משמעותי בקונטור הדירה בחלקה הצפוני של הדירה – על פי מסמכי רישום הבית המשותף חלקה הצפוני של הדירה מסתיים בקיר החדר המסומן כ"מטבח" עם מדרגה לכיוון היחידות המסומנות "הול" ו- "פרוזדור". מצב הדירה בפועל בחלקה הצפוני מלמד על גבול דירה שונה לחלוטין בקונטור הצפוני – ישנן שתי "מדרגות" עם בליטה פנימית כאשר הדירה בכללותה ארוכה יותר בחלקה הצפוני.

16. השוואת תשריט הבית המשותף לתשריט המדידה כפי שנערכה על ידי המודד אלסטר מלמדת לפיכך על הוספה של חלקים מהרכוש המשותף לתוך קונטור שטח הדירה.

17. ויודגש, אף אם כללי המדידה השתנו במהלך השנים הרי שתוכנית ההעמדה אותה ערך המומחה אלסטר איננה משתמעת לשתי פנים ומלמדת בבירור על שינוי בקונטור קירותיה החיצוניים הדירה בחלק הצפוני הנדון.

18. הטענה כי לא הנתבע הוא זה אשר ביצע את הפלישה אין בה להעלות או להוריד בנוגע להכרעה הנדרשת בדבר קיומה או העדרה של פלישה כאמור לאור מסמכי רישום הבית המשותף.

19. בפרט אמורים הדברים כאשר הליך זה מתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין אשר מחויב לפסוק על פי המצב הרישומי (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אוננו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/87/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

האם יש מקום לסלק את ידו של הנתבע?

20. צודק התובע כי כלל היסוד, וכפי שנקבע גם במסגרת ההלכה, הינו כי יש מקום להורות על סילוק ידו של פולש מרכוש משותף. בהתאם, בנסיבות דנן ישנה הצדקה להורות על סילוק יד של הנתבע מהחלקים ברכוש המשותף אשר אוחדו לתוך תחום דירתו.

21. אולם, גם לכלל האמור נקבעו חריגים, בחוק ובפסיקה, ובכלל האמור במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין במסגרתו הוסף לפרק ו' לחוק סימן ג' 11 שעניינו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה" (לסקירת הדין וההלכה בהקשר האמור ר' תיק (מפקח י-ם) 01/215/13 עדנה וינברגר נ' מנחם שטיין (פורסם בנבו))

22. לא עלה בידי התובע להראות כי מדובר ברכוש משותף המהווה "מקלט" כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א - 1951. הרישום "מקלט" במסמכי רישום הבית המשותף אין בו כדי להכריע בדבר השימוש החוקי השטח האמור אלא במסגרת מערכת היחסים הקניינית שבין בעלי הדירות בלבד. ויודגש, במיוחד אמורים הדברים כאשר על פי מסמכי רישום הבית המשותף הגישה "מקלט" הינה דרך "פרוזדור" המסומן בתשריט הבית המשותף כחלק מתת חלקה 3.

23. בהתאם, הרי שלא הוכח כי מדובר ברכוש משותף שאינו ניתן להצמדה לאיזה מדירות הבית ובפרט לא הוכח כי מדובר ברכוש משותף אשר לא יכולות לחול לגביו הוראות תיקון 18 לחוק המקרקעין כאשר עסקינן, למעשה, בעבודה ברכוש המשותף המהווה "הרחבת דירה".

24. לאור האמור הרי שככל שיעלה בידי הנתבע לקבל הסכמה בכתב של 3/4 מבעלי הדירות אשר בבעלותם 2/3 מהרכוש המשותף (בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין) יוכל להותיר את ה"פלישה" על מכונה בהתאם להוראות הדין.

ככל שלא יעלה בידי הנתבע לקבל הסכמה כאמור הרי שיהיה עליו לסלק את ידו ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו על פי תשריט הבית המשותף וכמפורט בחוות דעת המודד אלסטר.

למען הסר מחלוקות עתידיות הרי שהסכמת בעלי הדירות תינתן בחתימת ידם על גבי תשריט המודד אלסטר וזאת בתוך 3 חודשים מהיום.

25. טענת הנתבע כי החריגה האמורה לא בוצעה על ידו, ודאי לא כחריגה "חדשה", וכי היא קיימת כבר שנים אין בה לסייע בידו לשם דחיית התביעה בהעדר הסכמה של בעלי הדירות בבית לשינוי קונטור דירתו לעומת זה המופיע במסמכי רישום הבית המשותף - הסגת גבול הינה מסוג "עוולה מתמשכת". כך, בכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס, ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום (ר' ע"א 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם וכן טדסקי, אנגלרד, ברק וחשין: דיני הנזיקין, תורת הנזיקין הכללית, מהד' שניה תשל"ז, בעמ' 724 ה"ש 7).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/87/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

אולם, יש בטענה זו להצדיק את המסקנה שלעיל אשר מקנה לנתבע פרק זמן קצוב מראש להסדיר קניינית את מצבה הנוכחי של דירתו וכפי שהיה משך שנים (ור' בהקשר האמור גם ברע"א 527/14 משה כובאני נ' ישראל לוין (פורסם בנבו)).

26. זאת ועוד. הכרעה כאמור נכונה ורצויה במסגרת ההליך דנן שעה שנכון יהיה ליתן לכל בעלי הזכויות בבית להביע עמדתם בנוגע לזכויות המשותפות ברכוש המשותף שעה שעל פי תשריט המודד חלק מהחדר המסומן כ"פרוזדור" השייך לתת חלקה 3 (על פי מסמכי רישום הבית המשותף) כלל אינו מצוי כיום כחלק מדירת הנתבע!

הוצאות ניהול ההליך

27. סופו של יום אכן נקבע כי דירת הנתבע חורגת לרכוש המשותף.

28. מאידך, טענה בדבר חריגה "חדשה" נדחתה – די בהקשר זה להשוות את הנטען בכתב התביעה בהקשר האמור לבין מדידת המומחה אלסטר (לרבות בתשריט הבית המשותף שצורף לחוות דעתו ואשר כולל פירוט לטענת ה"בניה החדשה" שבכתב התביעה ואשר איננה קיימת כלל). בהקשר האמור הרי שהבקשה לסעד הזמני אשר היוותה את "יריית הפתיחה" להליך בכללותו כלל לא נדרשה.

29. כך גם ניתנה בידי הנתבע האפשרות להסדיר חוקית את ה"בניה הישנה", בין היתר, לאור קיומה משך שנים.

30. בנסיבות האמורות האיזון הנכון יהיה בקביעה כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך, לרבות שכר המודד.

סיכום

31. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כאמור בסעיף 24 לעיל.

32. אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ג תשרי תשע"ז, 25 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים